חוקי אוּר־נַמָּה (שומרית, המאה ה־21 לפנה"ס)

התיבור. אוּר־נַמָּה (מלך בערך 2112–2095 לפנה"ס) ייסד את שושלת אוּר השלישית, שאיחדה את דרום מסופוטמיה אחרי שלטון הגוּטִים, וקרא לעצמו "מלך אור, מלך שׁוּמֶר וְאַכַּד"; ייתכן שהחוקים נכתבו בימי בנו שׁוּלְגִי, והם מיוחסים לאור־נמה כי שמו נזכר בפרולוג. זה קובץ החוקים הקדום ביותר שהגיע אלינו – כשלוש מאות שנה לפני חמורבי ומאה שנה לפני ליפית־אישתר – והוא כבר בנוי כמותם: **פרולוג** – ההקדשה של צלם המלך לאֶנְלִיל והמנחות לו; אַן ואנליל נותנים לַנַּנָּה, אל הירח, את מלכות אור, וננה – לאור־נמה, "הבן הילוד של נִינְסוּן"; ומעשי המלך: "בדין האמת של אותו" החזיר את ספינת מָגָן לננה, נלחם בנַמְחָנִי מושל לַגַּשׁ, "מישרים בארץ שם", שם "דרור" לערים אשר באַנְשָׁן "עבדות נעשתה להן", קבע את המידות והמשקלות, ו"את היתום לעשיר לא שם, את האלמנה לבעל הכוח לא שם, את איש השקל האחד לאיש המנה האחת לא שם"; **החוקים** – ההורג והגוזל, העוצר, העבד שנשא אמה או בת חורין, אשת הבחור והאמה, עזיבת האשה והאלמנה, ההאשמות ומבחן הנהר, החתן, העבד הנמלט, החבלות בגוף (בכסף, בלי "עין תחת עין"), המכה אשה הרה, העדים, השדות, ועוד עשרות חוקים שנמצאו בלוחות שפורסמו רק בשנים האחרונות (השור השכור, ירושת הבת, הנצירה בבית שנפלש, האשה שנעזבה, הרועים, הרופא, המינקת, הריבית); **ואפילוג** – שנשתמר ממנו מעט: הקללה על מי שימחה את הכתובת ויכתוב עליה את שמו, "בין מלך, בין אדון, בין מושל".

למה הטקסט הזה כאן. חוקי אור־נמה הם הראשונים בשרשרת שחוקי ליפית־אישתר, אשנונה וחמורבי ממשיכים, והתורה מגיבה לה. החוק הראשון הוא חוק ההורג, כמו בספר הברית: "ראש בעץ מחץ, האיש ההוא יהרג" – מַכֵּה אִישׁ וָמֵת מוֹת יוּמָת (שמות כא:יב). החבלות בגוף – העצם, האף, העין, השן – משולמות בכסף, בלי עַיִן תַּחַת עַיִן (שמות כא:כד); אבל המכה בת איש עד שמתה – "הגבר ההוא יהרג", כמו וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ (שמות כא:כג), ולא בתו כמו אצל חמורבי. אם איש מת ואין לו בן זכר, "בת אשר לא נישאה לבעל יורשתו תהיה" – כמו דין בנות צלפחד (אִישׁ כִּי יָמוּת וּבֵן אֵין לוֹ וְהַעֲבַרְתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ לְבִתּוֹ, במדבר כז:ח), באותו סדר. הנצירה בבית שנפלש – כמו שמות כב:ו–ח, אבל השבועה בצד השני. ובפרולוג: **הדרור** (*ama-ar-gi₄*, "שיבה אל האם") – וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ (ויקרא כה:י), לִקְרֹא לָהֶם דְּרוֹר (ירמיהו לד:ח); **המידות הישרות** – מֹאזְנֵי צֶדֶק אַבְנֵי צֶדֶק אֵיפַת צֶדֶק (ויקרא יט:לו), אֶבֶן שְׁלֵמָה וָצֶדֶק (דברים כה:טו), ובעיקר יחזקאל מה:ט–יב, שבו הנשיא מסיר חמס, עושה משפט וצדקה וקובע את האיפה, הבת, השקל והמנה; **היתום והאלמנה** – כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן (שמות כב:כא), עֹשֶׂה מִשְׁפַּט יָתוֹם וְאַלְמָנָה (דברים י:יח), לֹא תַשֶּׂא פְּנֵי דָל וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל (ויקרא יט:טו); והצעקה *i-{d}utu*, "הוי, אותו!", שהמלך "איבד" – צָעֹק יִצְעַק אֵלַי שָׁמֹעַ אֶשְׁמַע צַעֲקָתוֹ (שמות כב:כב), זַעֲקַת סְדֹם (בראשית יח:כ). באפילוג – הכסא והעפר (רְדִי וּשְׁבִי עַל עָפָר ... אֵין כִּסֵּא, ישעיהו מז:א) והשער הפתוח (פָּתוֹחַ נִפְתְּחוּ שַׁעֲרֵי אַרְצֵךְ, נחום ג:יג). ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (project.md; ../parallels-index.md).

הטקסט והמהדורה. המקור (מצבה או צלם בבית אנליל בניפור) לא נמצא; החוקים ידועים מהעתקות של תלמידי סופרים מן התקופה הבבלית הקדומה: Ist Ni 3191 מניפור (רוב הפרולוג), Ist Si 277 מסִפַּר, IM 85688+ מאור, UM 55-21-071, BM 54722+ מניפור, והלוח הגדול MS 2064 (אוסף שׁוּלְגִי), שפרסם מ' סיוויל (Civil 2011) ובו רוב החוקים החדשים. התרגום הוא מן הנוסח המאוחד (composite) של CDLI, P432130, בעקבות Civil 2011 ו־Wilcke 2014, שנבדק שורה אחר שורה מול העותקים. מספרי השורות הם של הנוסח המאוחד: הפרולוג 1–181, החוקים 181.1–474.a ואחריהם החוקים הנוספים f008–b001 (הסדר ביניהם לא תמיד ידוע), האפילוג g028′–g009 (הגרש: מספור אחרי שבר). לנוסח המאוחד אין סימני חוקים: מספרי החוקים (§1–33) הם של רוֹת (Roth 1997), שנקבעו כאן לפי התוכן (**?** – זיהוי לא ודאי); חוק שאין לו מספר אצל רות מסומן בשורות שלו ("חוק (320–324)"). חסרים קטעים גדולים: פרולוג 52–70, 98–102; חוקים 449–473; תחילת האפילוג. כותרות הקבוצות והחוקים אינן במקור.

הסימנים. `[ ]` – משוחזר (וגם מילה שהשורש שלה שבור בכל העותקים); `[...]` – חסר; `...` – סימנים שלא נקראו; `( )` – הוסף לשם הבנה; `?` – קריאה לא ודאית; `...` – תרגום לא ודאי; `⟨ ⟩` – מה שהסופר השמיט. כל שורה של התרגום היא שורה של המקור, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המלים הקבועות. כל מילה שומרית מתורגמת כמו המקבילה האכדית שלה בחוקי חמורבי (התרגום בקורפוס זה) וכמו בחוקי ליפית־אישתר, כדי שאותו חוק בשלוש השפות ייקרא אותו דבר: "אם" (*tukum-bi = šumma*); "איש"; "ישקול" (*la₂* "לשקול" כסף); "יהרג" (*gaz = dâku*, ולא "מות יומת"); "יחליף" (*su = riābu*); "מחץ" (*ra = maḫāṣu*, ולא "הכה"); "בן חורין" (*dumu-gi₇*); "עבד", "אמה"; "דרור" (*ama-ar-gi₄ = andurāru*); "בחיקה שכב"; "נשבע שבועה"; "הנהר" (מבחן הנהר); "האשה הבחירה" (*dam nitadam*); "יורש"; "רובע" (שכונת העיר); "עבד לעבד יעמיד" (*saĝ saĝ-še₃*, ולא `תַּחַת`); "דין", "מישרים", "אמת"; "שָׂם" (*ĝar = šakānu*); "בימים ההם" (*u₄-ba*); "רשע וחבלה" (*niĝ₂-erim₂ niĝ₂-a₂-zi*); "הוי, אותו!" (*i-{d}utu*, קריאת הנעשק אל אל השמש); "מארה" (*aš₂ = arratu*). שמות האלים בצורתם השומרית, כמו בתרגומים השומריים האחרים בפרויקט: אַן (= אָנוּ), אֶנְלִיל, נַנָּה (אל הירח, = סִין), אוּתּוּ (אל השמש והמשפט, = שַׁמַּשׁ), נִינְסוּן (אם המלך, ואם גלגמש), אֶנְקִי (= אֵאָה), אִישְׁכּוּר (= אֲדַד) וּדָגָן (אלת התבואה). "שׁוּמֶר וְאַכַּד" – דרום מסופוטמיה כולה; מָגָן – עומאן, ארץ הנחושת והדיוריט; אַנְשָׁן – ממלכה עילמית במזרח. **מידות:** כור (300 קב, כ־300 ליטר בימי אור) = 5 פַּרְסִיכְתּוּ; פרסיכתו = 6 סאה = 60 קב; סאה = 10 קב; מנה (כחצי ק"ג) = 60 שקל (כ־8.3 גרם); אִיקוּ (כ־3,600 מ"ר), בּוּר = 18 איקו, סַר = 1/100 איקו. **נחושת** – *uruda*; **ארד** – *zabar*.

הפרולוג

ההקדשה לאנליל – צלם אור־נמה, בית ננה וספינת מגן

1 [לְאֶנְלִיל],
2 [מלך הארצות],
3 [צָלָם אוּר־נַמָּה],
4 [הגבר החזק],
5 [מלך אוּר],
6 [מלך] שׁוּמֶר
7 [וְאַכַּד],
8 [אבנו]
9 [דְּיוֹרִיט] היא.
10 אוּר־נַמָּה,
11 [הגבר] החזק,
12 [מלך] אוּר,
13 [מלך] שומר [ואכד],
14 (כאשר) [את בית נַנָּה]
15 אדוני [בניתי],
16 [ואת ספינת מָגָן]
17 [בדין] האמת
18 [של אותו] לידו
19 השבתי,
20 [הקדשתי לו].

המנחות לצלם בבית אנליל

21 [בימים ההם],
22 [מבית?] אנליל
23 [אדוני],
24 [לצלם] אוּר־נַמָּה:
25 מנחה? לירח:
26 תשעים כור שעורים,
27 שלושים כבשים,
28 שלושים קב חמאה,
29 לקורבן קבוע
30 שַׂמְתִּי לו שם.

אן ואנליל נותנים לננה את מלכות אור, וננה – לאוּר־נמה

31 כאשר אַן
32 ואנליל
33 לנַנָּה
34 את מלכות אוּר
35 נתנו לו,
36 בימים ההם, לאוּר־נַמָּה,
37 הבן הילוד
38 של נִינְסוּן,
39 יְלִיד הבית
40 אֲהוּבָה,
41 כפי מישריו,
42 כפי אמתו,
43 צו? […] ציווה?,
44 את המלכות?
45 של אוּר?
46 [נתן לו?].
47 … […]
48 … […]
49 שניים … […]
50 שניים … […]
51 …? […]

שבר

52 […]
53 […]
54 […]

55 […]
56 […]
57 […]
58 […]
59 […]
60 […]
61 […]
62 […]
63 […]
64 […]
65 […]
66 […]
67 […]
68 […]
69 […]
70 […]

שבעת השערים, נמחני מושל לגש, וספינת מגן של ננה שבה לאור

71 [בכוח נַנָּה]
72 אדוני,
73 את שבעת השערים
74 פָּתַחְתִּי,
75 את נַמְחָנִי,
76 המושל
77 של לַגַּשׁ,
78 נָשָׂאתִי.[^1]
79 אל הקִיסַרָה?
80 את ספינת מָגָן
81 של נַנָּה,
82 בכוח נַנָּה
83 אדוני,
84 השבתי,
85 באור
86 האירה.

בימים ההם – השדות, הסחר הימי והבוקרים, ועליהם התופסים

87 בימים ההם,
88 שדה הנִיסְקוּם?
89 היה,

90 הסחר הימי,
91 רב המלחים
92 היה,
93 הבוקר –
94 [תופס השור], תופס הכבש,
95 ותופס החמור
96 [היה].
97 […] …
98 […]
99 […]
100 […]
101 […]
102 […]

מישרים בארץ – וכל אחד לידו

103 [בימים ההם?],
104 אוּר־נַמָּה,
105 [הגבר החזק],
106 [מלך אוּר],
107 [מלך שומר] ואכד,
108 [בכוח] נַנָּה
109 [אדוני],
110 [בדבר] האמת
111 [של אותו],
112 מישרים
113 [בארץ] שַׂמְתִּי.
114 […] …
115 […]
116 לידם? השבתי.
117 הסחר הימי,
118 רב המלחים,
119 הבוקר –
120 תופס השור, תופס הכבש,
121 ותופס החמור,
122 האכדי והזר
123 בשומר [ואכד]
124 לידם [השבתי].

הדרור לאומה, למרד, לגירכל, לכזלו, למשכן־פי ולאוצרום

125 בימים ההם,
126 אוּמָה,
127a מָרַד,
127b גִּירְכַּל,
128a כַּזַלּוּ
128b וּמַשְׁכַּן־פִּי,
129 אוֹצָרוּם,
130a אשר באַנְשָׁן
130b עבדות נעשתה (להן),
131 בכוח נַגָּה
132 אדוני,
133 את דרורם[^2]
134 שַׂמְתִּי.

המידות והמשקלות

135 פַּרְסִיכְתּוּ של נחושת
136 הֶעֱמַדְתִּי,
137 לשישים קב כוננתי;
138 סאת נחושת עשיתי,
139 לעשרה קבים כוננתי;
140 סאת נחושת ישרה של המלך
141 עשיתי,
142 לשש? כוננתי;
143 קב אחד של ארד
144 עשיתי,
145 למנה אחת
146 כוננתי.
147 אבן של שקל כסף אחד
148 עד מנה אחת
149 כוננתי.[^3]

המנחות על גדות הנהרות והגנים

150 בימים ההם,
151 על גדת החִדֶּקֶל,
152 על גדת הפְּרָת,
153 על גדת כל הנהרות,
154 מנחה […]
155 ראשית, [כמלוא] הלב?,

156 … […]

157 [הִקְרַבְתִּי] שם.

158 גנים

159 נטעתי שם,

160 …

161 ורב הגננים של המלך קיבל (אותם).

היתום לעשיר לא שַׁמְתִּי

162 את היתום לעשיר

163 לא שַׁמְתִּי,[^4]

164 את האלמנה לבעל הכוח

165 לא שַׁמְתִּי,

166 את איש השקל האחד

167 לאיש המנה האחת

168 לא שַׁמְתִּי,

169 את איש הכבש האחד

170 לאיש השור האחד

171 לא שַׁמְתִּי.

היועצים, הרשע והחבלה, והמישרים בארץ

172 מושלי הצבא שלי,

173 אמי, אחותי?, אחיי,

174 בני בשרי

175 עצה [שָׁמוּ],

176 בצוויהם

176a לא אעמוד,

176b ועבודה לא שַׁמְתִּי עליהם.

177 רשע,

178 חבלה

179 ו"הוֹי אוּתוּ!" אִבַּדְתִּי,[^5]

180 מישרים

181 בארץ שַׁמְתִּי.

הריגה, גזלה ועצירה

§1 – ההורג – האיש ההוא יהרג

a.181 בימים ההם: אם איש

182 ראש בעץ מחץ,

183 האיש ההוא יהרג.[^6]

§2 – הגוזל יהרג

184 אם איש

185 גזלה עשה – יהרג.

§3 – העוצר איש – בכלא, וחמישה עשר שקל

186 אם איש

187 לעציר עשה (איש),

188 האיש ההוא בכלא ישהה,

189 חמישה עשר שקל כסף ישקול.

עבדים ונישואיהם

§4 – העבד שנשא אמה, ודרורו יושם

190 אם עבד

191 אמה, אהובתו, נשא,

192 העבד ההוא – דרורו יושם,

193 מן הבית לא תצא.

§5 – העבד שנשא בת חורין – הבן לאדון, ובני בת החורין לא ישועבדו

194 אם עבד

195 בת חורין נשא,

196 בן זכר אחד לאדוניו

197 יעמיד לו,

198 הבן אשר לאדוניו

199 יעמיד לו –

200 נכסי בית אביו,

201 את חציים, ואת קיר בית אביו [יחלוק].

202 בן בת החורין – בלי האדון –

203 לעבדותו

204 לא יוכנס.

אשת הבחור והאמה

§6 – אשת הבחור שלא הובאה, שאיש עשה לה בתרמית – הגבר ההוא יהרג

205 אם

206 אשת בחור אשר לא *הובאה*,

207 בתרמית איש עשה (לה),

208 *והביאה*,

209 הגבר ההוא יהרג.[^7]

§7 – אשת הבחור שהלכה מעצמה אחרי איש – האשה תיהרג, והגבר דרורו יושם

210 אם

211 אשת בחור

212 מעצמה

213 אחרי איש הלכה,

214 ובחיקה שכב,

215 האשה ההיא

216 *(בידי)* איש תֵּהָרֵג,

217 והגבר ההוא –

218 דרורו

219 יושם.[^8]

§8 – אמת איש שלא הובאה, שאיש עשה לה בתרמית – חמישה שקלים

220 אם

221 אמת איש

222 אשר הביתה לא הובאה,

223 בתרמית

224 איש עשה (לה),

225 והביתה הביאה,

226 האיש ההוא

227 חמישה שקלי כסף

228 ישקול.

עזיבת האשה והאלמנה

§9 – העוזב את אשתו הבחירה – מנה כסף

229 אם איש

230 את אשתו הבחירה

231 יעזוב,

232 מנה כסף

233 ישקול.

§10 – העוזב אלמנה – חצי מנה

234 אם

235 אלמנה

236 יעזוב,

237 חצי מנה כסף
238 ישקול.

§11 – השוכב עם אלמנה בלי לוח התקשרות – כסף לא ישקול

239 אם
240 אלמנה –
241 לוח התקשרות
242 אין (לה),
243 איש בחיקה
244 שכב,
245 כסף לא ישקול.
246 […]

האוגבבתו; ההאשמות ומבחן הנהר

§12? – האוגבבתו (שבור)

247 אם
248 אוּגְבַּבְתּוּ
249 […] איש בחיק(ה)
250 […] שכב,
251 לא ידע?, הגבר ההוא
252 …?

§13 – המאשים איש בכשפים, והנהר זיכך אותו – שלושה שקלים

253 אם
254 בכשפים?
255 איש את איש
256 האשים,
257 ואל הנהר
258 את האיש יוביל,
259 והנהר
260 זיככו,
261 האיש אשר הובילו
262 שלושה שקלי כסף
263 ישקול.

§14 – המאשים את אשת הבחור, והנהר זיכך אותה – שליש מנה

264 אם

265 את אשת בחור

266 (כי) בחיק

267 שכבה,

268 איש האשים,

269 והנהר

270 משזיככה,

271 האיש אשר האשימה

272 שליש [מנה כסף]

273 [ישקול].[^9]

החתן; העבד הנמלט

§15 – החתן שחמיו נתן את אשתו לאחר – השי פעמיים

274 אם

275 חָתָן

276 לבית [חמיו]

277 [נכנס],

278 והחם

279 אחרי כן

280 לאיש […]

281 [נָתְנָהּ],

282 את [השי]

283 [פעמיים]

284 [יתן] לו.

§17 – העבד שנמלט וחצה את גבול העיר – שני שקלים למשיבו

285 אם

286 […]

287a אמה (או) עבד?

287b נמלט,

288 ואת גבול עירו

289 חצה,

290 ואיש השיבו,

291 אדון העבד

292 לאיש אשר השיבו

293 שני שקלי כסף

294 ישקול לו.[^10]

חבלות בגוף

§18 – עצם [...] שקצץ – עשרה שקלים

295 אם
296 עצם
297 [...]ו
298 איש קצץ,
299 עשרה שקלי כסף
300 ישקול.

§19 – המרסק עצם איש בנשק – מנה כסף

301 אם
302 איש לאיש
303 בנשק
304 את עצמו (...)
305 ריסק,
306 מנה כסף
307 ישקול.

§20 – הקוצץ אף איש בקטטה – שני שלישי מנה

308 אם
309 איש לאיש
310 *בקטטה*
311 את אפו קצץ,
312 שני שלישי מנה כסף
313 ישקול.

§22? – עצם ב[...] – שני שקלים

314 אם
315 ב[...]
316 [עצם]
317 [...],
318 שני שקלי [כסף]
319 [ישקול].

חוק (320–324): המבקע גולגולת איש בקטטה כבנשק – שליש מנה

320 אם *בקטטה*
321 את גולגולת איש – איש
322 שבר,

323 בדבר כנשק – שליש מנה

324 ישקול.

חוק (325–328): המבקע גולגולת איש בקטטה – מאה ושמונים בשוט

325 אם *בקטטה*

326 את גולגולת איש – איש

327 שבר,

328 מאה ושמונים בשוט יִמָּחֵץ.

חוק (329–331): המפיל עין איש – חצי מנה

329 אם עין איש

330 איש השיל,

331 חצי מנה ישקול.[^11]

חוק (332–334): הקוצץ שן איש – חצי מנה

332 אם איש

333 לאיש את שנו קצץ,

334 חצי מנה ישקול.

חוק (335–338): העבד שמחץ בן חורין – חציו ייעשה, ויסובבוהו בעיר

335 אם עבד

336 את בן החורין מחץ,

337 *את חציו משיעשו*,

338 את העיר יסובבוהו.

חוק (339–342): בן החורין שמחץ עבד – שישים ושישים

339 אם בן חורין

340 את העבד מחץ,

341 *שישים ברצועה, שישים בחגורה*

342 יִמָּחֵץ.

האלמנה בבית חמיה; האמה וגבירתה; המוחץ בת איש ואמה

§23? – האלמנה שישבה אצל חמיה – את עבדיה ואת תשורתה תטול

343 אם

344 איש מת,

345 ואשתו אל חמיה

346 ישבה,

347 את העבדים

348 *אשר מאחוריה*

349 *והתשורה*

350 תטול.

§24? – אם אין לה אמה – עשרה שקלים; אם אין לה כסף – מאומה

351 אם

352 אמה אין לה,

353 עשרה שקלי כסף

354 לו תשקול.

355 אם

356 כסף אין לה,

357 מאומה

358 לא תתן לו.

§25 – האמה שהשוותה עצמה לגבירתה ואמרה לה מארה – קב מלח

359 אם

360 אמת איש, כגבירתה

361 *עשתה (עצמה)*,

362 מארה אמרה (לה),

363 קב מלח אחד

364 בפיה

365 ישפשפו.[^12]

§26 – האמה שמחצה את גבירתה (שבור)

366 אם

367 אמת איש, כגבירתה

368 *עשתה (עצמה)*,

369 מָחֲצָה (אותה),

370 […]

371 […]

372 […]

373 […]

374 […]

375 […]

376 […]

377 […]

חוק (378–378): סוף חוק (שבור)

378 … […] [ישקול].

חוק (379–390): המוחץ את בת האיש ומפיל את פרי בטנה – חצי מנה; ואם מתה – הגבר ההוא יהרג

379 אם

380 [בזרוע?]

381 בת

382 איש מחץ,

383 את אשר בבטנה

384 [ממנה השיל],

385 חצי מנה [כסף]

386 [ישקול].

387 אם

388 מתה,

389 הגבר ההוא

390 [יהרג].[^13]

חוק (391–402): המוחץ את אמת האיש ומפיל את עוברה – חמישה שקלים; ואם מתה – עבד לעבד יעמיד

391 אם

392 בזרוע?

393 אמת איש

394 מחץ,

395 ″כאב לי″

396 עשה לה,

397 חמישה שקלי כסף

398 ישקול.

399 אם

400 האמה מתה,

401 […]

402 עבד לעבד יעמיד.[^14]

עדים

§27 – העד שיצא לעדות ונעשה גנב – חמישה עשר שקל

403 אם

404 איש על איש לעדות

405 יצא,

406 ואיש גנב

407 נעשה,

408 חמישה עשר שקל כסף

409 ישקול.

§28 – העד שחזר בו מן השבועה – את דבר הדין יחליף

410 אם

411 איש על איש לעדות

412 יצא,

413 ומן השבועה שב,

414 את דבר הדין ההוא, כל אשר יש,

415 יחליף.

שדות

§29 – המעבד בתרמית את שדה איש – את דמי עמלו יפסיד

416 אם

417 שדה איש

418 בתרמית

419 איש עשה (בו),

420 וחרש (אותו),

421 ובדין טען,

422 *ואת צוואר*ו *בו שָׁם*,

423 האיש ההוא

424 את דמי עמלו ממנו יורידו.

§30 – המציף שדה איש – שלושה כור לאיקו

425 אם

426 שדה איש

427 איש במים הציף,

428 שדה, אִיקוּ אחד –

429 שלושה כור שעורים

430 ימוד.

§31 – המקבל שדה לאריסות ולא חרש – שלושה כור לאיקו

431 אם

432 איש לאיש

433 שדה לאריסות

434 נתן,

435 ולא חרש (אותו),
436 ולשטח ריק
437 שָׂם (אותו),
438 איקו אחד –
439 שלושה כור שעורים
440 ימוד.

§32 – הנותן שדה בית השלחין לאריסות – שני שקלים לבור

441 אם
442 איש לאיש שדה בית שלחין
443 לאריסות
444 נתן,
445 לבור שדה – תוספתו שני שקלים,
446 *השדה עמו יהיה.*

§33? – הנותן שדה … לאריסות (שבור)

447 אם שדה … איש לאיש לאריסות נתן,
448 […] … שקלים.

חוק (474–474): סוף חוק (שבור)

474 ישקול לו.

החוקים הנוספים (b001–f008): שכירות, ירושה, נצירה, נישואין, בקר

חוק (b001–b001): (שבור)

b001 … … …

חוק (b002–b007): השוכר שור ופרה לשידוד – דמי שכירותם

b002 אם
b003 שור ופרה לשידוד איש [שכר],
b004 לשנתיים – דמי שכירותם
b005 שמונה כור שעורים ימוד לו;
b006 שור ופרה של ראש (ו)של אמצע – דמי שכירותם
b007 שישה כור שעורים ימוד לו.

חוק (b008–b011): איש שמת ואין לו בן זכר – בתו שלא נישאה יורשתו

b008 אם איש מת,

b009 בן זכר אין לו,

b010 בת אשר לא נישאה לבעל

b011 יורשתו תהיה.[^15]

חוק (b012–b016): איש שמת – בתו, האחות הצעירה, וחוק האב

b012 אם [איש מת],

b013 ובתו […]

b014 נכסי בית אביה […]

b015 האחות הצעירה – בירושת הבית […]

b016 ואת חוֹק (המחיה) של האב הצבא יחלוק.

חוק (b017–b020): השם שעורים בבית איש, והבית נפלש – בעל הבית יחליף

b017 אם בבית איש איש שעורים מילא,

b018 והבית ההוא נִפְלַשׁ,

b019 בעל השעורים, משנשבע שבועה,

b020 בעל הבית יחליף.[^16]

חוק (b021–b023b): בעל הבית ששינה (את הדבר) – כפליים

b021 אם איש בבית איש שעורים מילא,

b022 ו[בעל] הבית שינה,

b023a משכונן,

b023b כפליים מאשר בו שעורים ימלא לו.

חוק (b024–b025): השם שעורים בבית איש – העודף לכור

b024 אם בבית איש איש שעורים מילא,

b025 לכל כור שעורים – העודף …

חוק (b026–b029): העוזב את אשתו – אחרי שישה ירחים תינשא לבעל לבה

b026 אם איש, אשר אשה נשא,

b027 את אשתו עזב,

b028 שישה ירחים משישבה לו,

b029 את האשה – בעל לבה ישא.

חוק (b030–b035): האשה שמתה – שלוחיה לבעל עד שישא אחרת, ואז ישובו לבית אנשיה

b030 אם איש, אשר אשה נשא,

b031 ואשתו מתה,

b032 הגבר – עד אשר ישא (אחרת) –

b033 שלוחי אשתו יובלו לו;

b034 כאשר הגבר אשה ישא,

b035 השלוחים אל בית אנשיה יוּשָׁבוּ.

חוק (b036–b038): איש שמת – אשתו, עד אשר תינשא, הבית … (שבור)

b036 אם גבר מת,

b037 אשתו – עד אשר תינשא –

b038 הבית […] … […] …

חוק (c001–c001): סוף חוק (שבור)

c001 […]ה […] לא יושם.

חוק (c002–c005): האב שמת – קיר הבית לאח הגדול

c002 אם האב מת,

c003 … … של בניהם הזכרים

c004 … … הוא;

c005 … קיר הבית – של האח הגדול הוא.

חוק (c006–c008): השור שאבד במרבצו – הבוקרים יחליפו

c006 אם שור ב[מרבצו] אבד,

c007 הבוקרים

c008 יחליפו.[^17]

חוק (c009–c011): הכבש שאבד במכלאתו – הרועים יחליפו

c009 אם כבש במכלאתו אבד,

c010 הרועים

c011 יחליפו.

חוק (c012–c014): הבהמה שאבדה בבתי העיר או בבור – הרובע יחליף

c012 אם שור, כבש, חמור? (או) חזיר בבית (או) בבור של העיר אבד,

c013 הרובע

c014 יחליף.

חוק (c015–c020): האומר "רכושי אבד" ולא אבד – יהרג, והרובע יטול את ירושתו

c015 אם איש [מאומה] לא אבד לו,

c016 והוא "רכושי אבד" אמר,

c017 הרובע,

c018 משכונן (הדבר),

c019 האיש ההוא יהרג;

c020 ואת ירושתו הרובע יטול.

חוק (c021–c023): העודף על בהמה *גנובה*

c021 שור אחד *גנוב* – העודף שלו פרסיכתו אחת;

c022 חמור אחד *גנוב* – העודף שלו שלוש סאים;

c023 כבש אחד *גנוב* – העודף שלו סאה אחת, בראש השנה.

חוק (c024–c025): דין שהועבר שלוש פעמים – גמור

c024 אם איש עם איש דין יש לו,

c025 שלוש פעמים ביציאה *העבירו* – הדין גמור הוא.

חוק (c026–c029): השוכר ספינה בחורף – העודף ודמי היום

c026 אם בחורף

c027 ספינה אחת של שישים כור איש שכר,

c028 העודף שלה סאה אחת,

c029 דמי יום אחד שלה ⟨…⟩.

חוק (c030–c032): השוכר ספינה – העודף לפי הדרך

c030 אם ספינה של שישים כור איש שכר: לשלושים דַּנָּה – לכור אחד העודף שלה שלוש סאים;

c031 לעשרים דנה – לכור אחד העודף שלה סאתיים;

c032 [לעשרה] דנה – לכור אחד העודף סאה אחת.

חוק (d001–d001): סוף חוק – מחיר (שבור)

d001 של שעורים הוא; כספו שליש שקל.

חוק (d002–d009): שכר אומנים ומחירי כלים

d002 הבנאי – דמי יום אחד שלו שלוש סאים.

d003 הנגר, הבורסי, קולע הסלים, *עושה הלבד*, הנפח, הכובס, הצורף, חרש האבן –

d004 דמיהם בעת הקציר – שלוש סאים לכל אחד;

d005 של החורף שלהם – סאתיים לכל אחד.

d006 שלושה כדי … – שעוריהם סאה אחת;

d007 כד קורדו אחד – *שעוריו* סאה אחת;

d008 כד לחתן אחד *של* כור – *שלוש* סאים;

d009 תנור אחד – *שעוריו* חמישה קבים.

חוק (d010–d012): השובר עצם רגל איש, ורופא החלים אותו – חמישה שקלים

d010 אם *עצם רגל* איש שבר,

d011 ורופא החלים (אותו),

d012 כספו חמישה שקלים הוא.[^18]

חוק (d013–d015): האיש שאריה שסעו, ורופא החלים אותו – חמישה שקלים

d013 אם איש – אריה *שסעו*,

d014 ורופא החלים (אותו),

d015 כספו חמישה שקלים הוא.

חוק (d016–d017): הרופא שהוציא אבן – חמישה שקלים

d016 אם רופא אבן ממנו הוציא,

d017 כספו חמישה שקלים הוא.

חוק (d018–d019): הרופא שהחלים את ראיית העין – שני שקלים

d018 אם רופא את ראיית העין החלים,

d019 כספו *שני* שקלים.

חוק (d020–d021): הרופא … איש (שבור)

d020 אם רופא איש […]

d021 כספו … שקלים.

חוק (d022–d025): שכר בעת הקציר ובחורף

d022 … […] [דמיו] בעת הקציר – שלוש סאים;

d023 [בחורף] שלו – סאתיים.

d024 … … … – דמיהם בעת הקציר סאה אחת; העודף פרסיכתו אחת;

d025 בחורף … … … – העודף הוא.

חוק (d026–d030): שכר האורגות

d026 אמה אורגת *בשטיפה* – דמי יום אחד שלה […] סאים;

d027 אמה אורגת *ראשית* – דמי יום אחד שלה סאתיים;

d028 אמה אורגת *של בגדי שודור* – דמי יום אחד שלה סאתיים.

d029 […] – דמיהם שישה קבים שעורים.

d030 *אגם?* … … … – דמיהם קב אחד שעורים.

חוק (d031–d035): מוכרת השכר שנתנה כד שכר באמון

d031 אם אשה, מוכרת השכר, בעת הקציר

d032 כד אחד לאיש באמון נתנה,

d033 בעת הקציר – חמש סאים שעורים […] …

d034 העודף שלו […];

d035 בחורף […] … …

חוק (d036–d038): הלוואת שעורים – התוספת לשנה

d036 אם איש לאיש

d037 כור שעורים אחד בחוב [נתן],

d038 לשנה אחת – התוספת שלו [פרסיכתו אחת וארבע סאים שעורים].

חוק (d039–d041): הלוואת כסף – התוספת לשנה

d039 אם איש לאיש

d040 עשרה שקלי כסף בחוב [נתן],

d041 לשנה אחת – התוספת שלו [שני שקלים].[^19]

חוק (d042–d043): איש לאיש …, וגזלן בבית (שבור)

d042 אם איש לאיש […]

d043 [גזלן בבית] […]

חוק (e001–e002): גזלן בבית – לא יחליף

e001 גזלן בבית […]

e002 לא יחליף.

חוק (e003–e008): המיניקה ילד איש – שעורים, צמר ושמן לשלוש שנים

e003 אם לילד איש איש חלב האכיל,

e004 לשלוש שנים – שעוריה שישה כור,

e005 צמרה שלושים מנה,

e006 שַׁמְנָהּ שלושים קב;

e007 דבר הַקְדֵּשׁוּת הוא.

e008 מינקת שכורה – לשנה דמיה שקל אחד.[^20]

חוק (e009–e013): העבד שנמכר בימי גוטיום ונעצר – אדוניו יישבע ויטול

e009 אם בימי שלטון גּוּטְיִים

e010 איש עבד מכר,

e011 ואת העבד ההוא איש עיכב,

e012 אדון העבד, משנשבע שבועה,
e013 את העבד יטול.

חוק (e014–e017): המוכר שמת – אשתו, בנו או עדו יישבעו

e014 אם האיש אשר מכר מת,
e015 של האיש ההוא – בין אשתו, בין בנו, בין עדו –
e016 משנשבע שבועה,
e017 את העבד יטול.

חוק (e018–e024): בימי אור־נמה: המוכר שלא הביא – גנב הוא

e018 בימי שלטון אוּר־נַמָּה, *מלך העודף*,
e019 מאז נִנָּה על העם נְשָׂאוֹ,
e020 בימים ההם: אם האיש אשר עבד [מכר]
e021 – בין אדון העבד, בין […]
e022 […]ו, בין … – איש הגִּינַבְּטוּם
e023 אם לא הוביל,
e024 האיש ההוא גנב הוא.

חוק (e025–e025): איש שמת – אשתו הבחירה כיורש אחד

e025 אם איש מת, אשתו הבחירה כיורש אחד בבית תיעשה.

חוק (e026–e027): הנושא את אשת אחיו הגדול – יהרג

e026 אם איש את אשת אחיו הגדול נשא,
e027 יהרג.[^21]

חוק (e028–e028): העבד שנשא את גבירתו – יהרג

e028 אם עבד את גבירתו נשא – יהרג.

חוק (e029–e029): (שבור)

e029 אם איש … … … איש … …

חוק (f001–f002): (שבור)

f001 … … …
f002 … … כבית הוא … […]

חוק (f003–f004): הקונה סַר בית בנוי – כספו … שקלים

f003 אם סַר אחד של בית [בנוי איש קנה],
f004 [כספו … שקלים].

חוק (f005–f006): הקונה סר שטח זנוח – שקל כסף

f005 אם סר אחד של שטח זנוח

f006 [איש] קנה – כספו שקל כסף אחד.

חוק (f007–f008): השוכר סר בית בנוי – שקל כסף

f007 אם סר אחד של בית בנוי

f008 […] … איש שכר – שקל כסף אחד [ישקול].

האפילוג

המוחק את הכתובת – בין מלך, בין אדון, בין מושל

g009 [איש] אשר את כתובתה ימחה, את שמו יכתוב,

g010 בגלל [המארה] ההיא את יד איש אחר יַרִים,

g010a [איש] אשר את כתובתה ימחה, שם אשר לא ייכתב – כתב לו,

g011 [האיש] ההוא, בין מלך, בין אדון, בין מושל, […] …,

הקללות – הכסא בעפר, העם הנודד, העיר הפתוחה

g012 מן הכסא אשר הוּעַמַד – בעפר [יֵשֵׁב],[^22]

g013 [אנשיו] מבקתות קנים? ינדדו,

g014 [עירו] עיר אשר אנליל לא ירצה בה תהיה,

g015 שער עירו ייפתח,

g016 בחורי עירו *עיוורים* יהיו,

g017 צעירות עירו לא־יולדות תהיינה.

g018 [אֵלֵי] עירו – אָנָקִי, אִישְׁפּוּר, דָּגָן –

g019 [בכוח] הנעלה של אנליל … … […],

g020 … […] לא … […]

g021 … של מרבץ אל יבנה … […];

g022 … … במכלאה אל … לו […].

g023 … […]

שרידים, ושם אור־נמה

g024' … […]

g025' העיר […] … […]

g026' … […] נאה … […]

g027' … […]

g028' אוּר־נַמָּה […]

[^1]: "את נמחני, מושל לגש, נשאתי" – הקריאה החדשה (Wilcke 2014, CDLI) *il₂* "נשאתי, רוממתי"; הקריאה הישנה (ePSD2) *ug₅* "הרגתי". כמו וַיִּשָּׂא אֶת רֹאשׁ (בראשית מ:כ), שהוא גם השבה לכהונה וגם תלייה.

[^2]: "את דרורם שַׁמְתִּי" (*ama-ar-gi₄ ... ĝar*, האכדית *andurāram šakānu*) – המילה הקדומה ביותר לדרור (ראו וּקְרָאתֶם דְּרוֹר, ויקרא כה:י; לִקְרֹא לָהֶם דְּרוֹר, ירמיהו לד:ח). *ama-ar-gi₄* פירושה המילולי "שיבה אל האם", כמו וְשַׁבְתָּם אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ של היובל.

[^3]: קביעת המידות והמשקלות (135–149) היא החלק הקדום ביותר הידוע של "מידות ישרות" בחוק מזרחי; השוו מֹאזְנֵי צֶדֶק אַבְנֵי צֶדֶק אֵיפַת צֶדֶק (ויקרא יט:לו), אֶבֶן שְׁלֵמָה וְצֶדֶק (דברים כה:טו), ובעיקר יחזקאל מה:ט–יב, שבו הנשיא קובע את האיפה, הבת, השקל והמנה. כאן המידה "ישרה" (*si-sa₂*, מאותו שורש כמו "מישרים"), ושם "צדק".

[^4]: "את היתום לעשיר לא שמתי" – כלומר, לא מסרתי לרשותו. השוו כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן (שמות כב:כא), לֹא תַטֶּה מִשְׁפַּט גֵּר יָתוֹם (דברים כד:יז), לֹא תְשָׂא פְנֵי דָל וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל (ויקרא יט:טו). כאן זו הצהרה של המלך על מעשיו, ובתורה – מצווה לעם.

[^5]: "רשע, חבלה ו'הוי אותו!' איבדתי" – *i-{d}utu*, "הוי, אותו!", היא קריאת הנעשק אל השמש והמשפט; השוו כִּי אִם צָעֹק יִצְעַק אֵלַי שָׁמֹעַ אֶשְׁמַע צַעֲקָתוֹ (שמות כב:כב) ו זַעֲקַת סְדֹם (בראשית יח:כ). המלך מסיר את הצעקה בכך שהוא מסיר את העוול.

[^6]: "ראש בעץ מחץ, האיש ההוא יהרג" – החוק הראשון בקובץ החוקים הקדום ביותר הוא חוק ההורג, כמו מַכֵּה אִישׁ וָמֵת מוֹת יוּמָת (שמות כא:יב); "מחץ ראש בעץ" הוא הניב השומרי להריגה (השוו בְּכְלִי עֵץ יָד, במדבר לה:יח). אין כאן מוֹת יוּמָת אלא "יהרג", ואין הבחנה בין מזיד לשוגג.

[^7]: "בתרמית איש עשה לה … הגבר ההוא יהרג" – השוו וּמֵת הָאִישׁ אֲשֶׁר שָׁכַב עִמָּהּ לָבַד‍וֹ (דברים כב:כה). "אשת בחור שלא הובאה" היא המאורסה של התורה, ו"בתרמית" הוא המילה השומרית ל יְפַתֶּה (שמות כב:טו).

[^8]: "האשה ההיא תיהרג, והגבר ההוא – דרורו יושם" – כשהאשה הלכה מרצונה אחרי איש, רק היא מתה, והגבר יוצא חופשי. בתורה וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם (דברים כב:כב), ובשדה, כשאין לה אשמה, וּמֵת הָאִישׁ אֲשֶׁר שָׁכַב עִמָּהּ לָבַד‍וֹ (דברים כב:כה).

[^9]: "והנהר משזיככה, האיש אשר האשימה שליש מנה כסף ישקול" – מבחן הנהר של האשה הנאשמת הוא המקבילה המסופוטמית למי הסוטה (במדבר ה:יא–לא); אבל כאן המאשים הוא איש זר, והוא המשלם כשהאשה מזוכה – כמו המוציא שם רע (דברים כב:יט).

[^10]: "אדון העבד לאיש אשר השיבו שני שקלי כסף ישקול לו" – כמו בחמורבי §17 (שני שקלים). התורה הופכת את הדין: לֹא תַסְגִּיר עֶבֶד אֶל אֲדֹנָיו (דברים כג:טז).

[^11]: "אם עין איש השיל, חצי מנה ישקול" – כאן, שלוש מאות שנה לפני חמורבי ואלף שנה לפני התורה, העין והשן נפדות בכסף, לא עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן (שמות כא:כד).

[^12]: "אמת איש כגבירתה עשתה עצמה ומארה אמרה לה – קב מלח בפיה ישפשפו" – השוו את הגר: וַתֵּקַל גְּבִרְתָּהּ בְּעֵינֶיהָ (בראשית טז:ד), ו שִׁפְחָה כִּי תִירַשׁ גְּבִרְתָּהּ (משלי ל:כג). בחמורבי §146 האמה שהשתוותה לגבירתה מסומנת ונמנית עם האמהות.

[^13]: "אם מתה, הגבר ההוא יהרג" – כמו וְאִם אָסוֹן יִהְיֶה וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ (שמות כא:כג), ובניגוד לחמורבי §210, שבו נהרגת בתו של המכה.

[^14]: "אם האמה מתה, עבד לעבד יעמיד" – העיקרון של נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ (שמות כא:כג) מוחל כאן על האמה כרכוש: אדוניה מקבל עבד אחר.

[^15]: "אם איש מת, בן זכר אין לו, בת אשר לא נישאה לבעל יורשתו תהיה" – זה דין בנות צלפחד: אִישׁ כִּי יָמוּת וּבֵן אֵין לוֹ וְהַעֲבַרְתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ לְבִתּוֹ (במדבר כז:ח), באותו סדר, כאלף שנה קודם. (החוק ידוע רק מן הלוח UM 55-21-071 מניפור.)

[^16]: "בעל השעורים, משנשבע שבועה, בעל הבית יחליף" – בתורה, כשהפקדון נגנב והגנב לא נמצא, וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים (שמות כב:ז) ונפטר; כאן המפקיד נשבע, ובעל הבית משלם.

[^17]: "אם שור במרבצו אבד, הבוקרים יחליפו" – כמו דברי יעקב ללבן: אָנֹכִי אֲחַטֶּנָּה מִיָּדִי תְּבַקְּשֶׁנָּה (בראשית לא:לט); בתורה השומר נשבע ונפטר כשהבהמה מתה או נשבתה אֵין רֹאָה (שמות כב:ט).

[^18]: "אם עצם רגל איש שבר, ורופא החלים אותו, כספו חמישה שקלים" – בחמורבי §221 שכר הרופא על עצם שבורה הוא אותם חמישה שקלים; בתורה המכה משלם וְרַפֹּא יְרַפֵּא (שמות כא:יט).

[^19]: "לשנה אחת – התוספת שלו שני שקלים" – חוקי אור־נמה קובעים את שיעור הריבית (שליש על שעורים, חמישית על כסף); התורה אוסרת נֶשֶׁךְ כֶּסֶף נֶשֶׁךְ אֹכֶל (דברים כג:כ) – אותה הבחנה בין כסף לאוכל, בכיוון ההפוך.

[^20]: "מינקת שכורה – לשנה דמיה שקל אחד" – השוו את בת פרעה: וַאֲנִי אֶתֵּן אֶת שְׂכָרֵךְ (שמות ב:ט); וההנקה נמשכת שלוש שנים, עד הגמילה (שמואל א א:כב).

[^21]: "אם איש את אשת אחיו הגדול נשא – יהרג" – השוו וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אֵשֶׁת אָחִיו נִדָּה הִוא ... עֲרִירִים יִהְיוּ (ויקרא כ:כא); ובכיוון ההפוך מצוות היבום (דברים כה:ה). החוק השומרי אינו אומר אם האח מת.

[^22]: "מן הכסא אשר הועמד – בעפר ישב" – השוו רְדִי וּשְׁבִי עַל עָפָר ... שְׁבִי לָאָרֶץ אֵין כִּסֵּא (ישעיהו מז:א).